

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5018/2536

สหกรณ์การเกษตร เชียง คาน จำกัด
นางสาว สาลี ทราย สถิต ย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 307

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307 เป็นบทบัญญัติให้อำนาจศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สินหรือการประกอบกิจการแทนการส่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อมุ่งที่จะคุ้มครองลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้มีโอกาสชำระหนี้ โดยไม่จำเป็นต้องขายทรัพย์สินอันสามารถทำรายได้ให้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไป เมื่อได้ความว่ารายได้จากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของจำเลยอาจเพียงพอที่จะชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาให้ตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการทรัพย์สินที่ยึดเพื่อดำเนินกิจการแทนการขายทอดตลาดได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้ โจทก์จำเลยตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความจำเลยยอมชำระหนี้ 600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ โดยวิธีผ่อนชำระเป็นงวด หากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมดให้บังคับคดีได้ ต่อมาจำเลยผิดนัด โจทก์จึงขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยหลายรายการ รวมทั้งรถตักและเครื่องจักร เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา

จำเลยยื่นคำร้องว่า ททรัพย์ทั้งสองรายการดังกล่าวจำเลยใช้ในการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมด้านผลิตอาหารสัตว์ซึ่งทำรายได้ประจำปีเพียง
พอที่จะชำระหนี้ตามคำพิพากษาพร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมได้ ขอให้คำสั่งตั้งจำเลย
เป็นผู้จัดการทรัพย์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาว่า สมควรตั้งผู้จัดการทรัพย์หรือการประกอบ
กิจการตามที่จำเลยร้องขอแทนการส่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยหรือไม่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307 บัญญัติให้
อำนาจศาลในการที่มีคำสั่งในกรณีดังกล่าวซึ่งมุ่งที่จะคุ้มครองลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ให้มีโอกาสชำระหนี้โดยไม่จำต้องขายทรัพย์สินอันสามารถทำรายได้ให้แก่ลูกหนี้ตาม
คำพิพากษาไป คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้โจทก์ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความเป็นเงิน 600,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14
ต่อปี ในต้นเงิน 530,000 บาทโดยผ่อนชำระเป็นรายเดือน และได้ความจากการนำ
สืบของจำเลยวาระหว่างถูกยึดทรัพย์จำเลยได้ผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์แล้วรวม
100,000 บาทเศษ จึงน่าเชื่อว่ารายได้จากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ของจำเลยอาจเพียงพอที่จะชำระหนี้ตามคำพิพากษา ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรให้ตั้งผู้
จัดการทรัพย์ในการประกอบกิจการแทนการส่งขายทอดตลาดทรัพย์สินตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307

พิพากษากลับ ให้ตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการทรัพย์สินที่ยึดตามคำร้องเพื่อดำเนินกิจการ
แทนการขายทอดตลาด โดยให้จำเลยมอบเงินรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 100,000
บาท ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีหากจำเลยไม่ส่งมอบเงินรายได้ดังกล่าวภายในกำหนด
แต่ละเดือนก็ให้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดดังกล่าวต่อไป

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>